

ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมในระหว่างที่ตนปฏิบัติหน้าที่สืบเวรประจำ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และหลังจากที่ผู้ต้องหาคนดังกล่าวหลบหนีไปแล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดี แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาหรือวิทยุแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุม ในทันที จึงต้องฟังว่าการที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยตัวผู้ต้องหาให้หลบหนีไปจากห้องควบคุม ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เป็นการกระทำผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นครปฐมมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการ อุทธรณ์ ทำการแทนคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาออกมานอกห้องควบคุมโดยไม่มีเครื่อง พันชนาการ เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาดังกล่าวหลบหนีไป ผลการสืบสวน คณะกรรมการสืบสวน รายงานผลการสืบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันมีมูลความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ควรปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการพิจารณาสั่งลงโทษข้าราชการ ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตาม มาตรา ๗๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเจตนาปล่อยตัวนาย ถ. ผู้ต้องหา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และไม่มีเหตุที่จะอ้างตามกฎหมาย เห็นควร ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐาน ความผิดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ ๗๘๘/๒๕๕๖



เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงโทษ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ แก้ไขคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัด นครปฐม ที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จากฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจ แห่งชาติฯ เป็นฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง และกระทำหรือ ละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากถ้อยคำของพยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ สอบสวนในชั้นสอบสวน ได้แก่ จาบตำรวจ ว. ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ที่ปฏิบัติหน้าที่สืบเวรก่อนการเข้าเวรของผู้ฟ้องคดี นาย ช. ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ ห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พันตำรวจโท ณ. พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ พิเศษ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม และร้อยตำรวจโท ก. รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ปรากฏว่าพยานทุกปากต่างให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปล่อยตัวนาย ถ. ผู้ต้องหาที่อาจหนีออกจากห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธร เมืองนครปฐมในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สืบเวรประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม โดยให้ไปอยู่ในห้องปรับอากาศหน้าห้องควบคุม และการปล่อยตัวดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้กระทำ โดยเจตนา เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพยานดังกล่าวมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงเชื่อว่าพยานได้ให้ถ้อยคำไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่า ผู้ฟ้องคดีปล่อยให้นาย ถ. ผู้ต้องหาที่อาจหนี ออกจากห้องควบคุมของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ในระหว่างที่ ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สืบเวรประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ซึ่งการกระทำของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยฝ่าฝืนระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๕ บทที่ ๑๗ ข้อ ๓ ๙) ฉ. ที่กำหนดว่า กรณีจะนำผู้ถูกควบคุมออกจากที่ควบคุม ต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา ก่อน และต้องระมัดระวังควบคุมโดยใกล้ชิดอย่าให้หลบหนีได้ ซึ่งข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้นาย ถ. ปล่อยตัวนาย ถ. ออกจากห้องควบคุม ไปที่ห้องปรับอากาศหน้าห้องควบคุม เมื่อต่อมาปรากฏว่านาย ถ. ได้หลบหนีไปจากห้องควบคุม ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม โดยหลบหนีไปในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สืบเวร และหลังจากที่นาย ถ. หลบหนีไปแล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งเหตุดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือวิฑูรย์แจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมนาย ถ. ในทันที



แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งต่อร้อยตำรวจโท ก. ผู้บังคับบัญชา ในเช้าวันรุ่งขึ้น จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเจตนาปล่อยให้นาย ถ. หลบหนีไปจากห้องควบคุมสถานที่ตำรวจภูธรเมืองนครปฐม มิได้กระทำไปด้วยความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีปล่อยตัวนาย ถ. ให้หลบหนีไปจากห้องควบคุมของสถานที่ตำรวจภูธรเมืองนครปฐม เป็นการกระทำผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังร้ายแรง และกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) (๕) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ที่ ๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเมื่ออนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓/๒๕๖๔)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

กรณีที่พบไม้สักท่อนจำนวน ๑๖๘ ท่อน ไม้หวงห้ามจำนวน ๘ ท่อน ไม้หวงห้ามแปรรูป จำนวน ๑๙๙ แผ่น อยู่ในบริเวณบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยไม้แปรรูปบางส่วนถูกฝังกลบอยู่ในดิน จำนวนไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้มีเป็นจำนวนมากและเป็นไม้ที่มีราคาสูง จึงไม่น่าเชื่อว่าลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ให้อาศัยบ้านในระหว่างการก่อสร้าง และเลี้ยงไก่ชนให้ผู้ฟ้องคดี โดยได้ค่าจ้างวันละ ๑๕๐ บาท และให้พักอาศัยในบ้านดังกล่าว เป็นเจ้าของไม้ของกลางทั้งหมด กรณีนี้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามที่ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมิได้ ซึ่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามเป็นการกระทำความผิดอาญา และเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันสำคัญของประเทศที่มีผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นถึงเจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยตรง กลับมีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับไม้หวงห้ามดังกล่าว และได้มีการสอบสวน



ผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกก็ตาม แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้นทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีมลทิน มัวหมอง หากให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่สำนักงานตำรวจ แห่งชาติโดยรวม การที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจาก ราชการเพราะเหตุมีมลทินมัวหมอง และมติของ อ.ก.ตร. อุทธรณ์ ทำการแทนคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธร ชาติตระการ ผู้ฟ้องคดีมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีได้จ้างนาย บ. ให้ดูแลบ้านดังกล่าวและเลี้ยงไก่ชนให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ตรวจค้นบ้านของผู้ฟ้องคดีที่กำลังก่อสร้าง โดยไม่พบตัวผู้ฟ้องคดี แต่พบ ไม้สักท่อน ไม้หวงห้าม ไม้หวงห้ามแปรรูปอยู่ในบริเวณบ้าน โดยไม้แปรรูปบางส่วนถูกฝังกลบ อยู่ในดิน จึงยึดไว้เป็นของกลางแล้วนำส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชาติตระการ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครอง เกิน ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้ แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายและรับไว้ ด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม้ที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้มิได้มาโดยการกระทำความผิดต่อบทแห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยเห็นว่า ไม้ของกลางเป็นของผู้ฟ้องคดีโดยมีนาย บ. เป็นผู้ดูแลไว้แทน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น ผู้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้มีคำพิพากษาในคดีอาญา ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี เมื่อคดีอาญา ดังกล่าวถึงที่สุด คณะกรรมการพิจารณากลับกรองการพิจารณาสั่งลงโทษได้มีมติให้ยุติเรื่อง ทางวินัยของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดย อ.ก.ตร. วินัย เห็นว่า ไม้แปรรูปที่ผิดกฎหมายเป็นของผู้ฟ้องคดีโดยมีนาย บ. เป็นผู้ดูแลไว้แทน แต่เนื่องจาก นาย บ. ให้การรับสารภาพว่าไม้ดังกล่าวเป็นของตนเองและศาลพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี จึงทำให้พยานหลักฐานไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษผู้ฟ้องคดีว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อกล่าวหาได้ แต่พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีอยู่ในลักษณะมีมลทินหรือ



มัวหมองในกรณีที่ถูกละเลย จึงมีมติให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ อ.ก.ตร. อุทธรณ์ ทำการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดถูกล่าว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่า ผู้นั้นกระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกละเลยนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีถูกล่าว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากระหว่างวันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกตรวจค้นบ้านของผู้ฟ้องคดีที่กำลังก่อสร้าง ไม่พบตัวผู้ฟ้องคดี แต่พบไม้สักท่อนจำนวน ๑๖๘ ท่อน ไม้หวงห้ามจำนวน ๘ ท่อน ไม้หวงห้ามแปรรูปจำนวน ๑๙๙ แผ่น อยู่ในบริเวณบ้าน โดยไม้แปรรูปบางส่วนถูกฝังกลบอยู่ในดิน จำนวนไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดไว้ มีเป็นจำนวนมาก และเป็นไม้ที่มีราคาสูง และบริเวณที่ตรวจพบไม้เป็นบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีที่กำลังก่อสร้าง จึงไม่น่าเชื่อว่าลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ให้อาศัยบ้านในระหว่างการก่อสร้าง และเลี้ยงไก่ชนให้ผู้ฟ้องคดี โดยได้ค่าจ้างวันละ ๑๕๐ บาท และให้พักอาศัยในบ้านดังกล่าว เป็นเจ้าของไม้ของกลางทั้งหมด จึงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และไม้ดังกล่าวเป็นไม้หวงห้ามที่ผู้ฟ้องคดีจะมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมิได้ ซึ่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามเป็นการกระทำความผิดอาญา และเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันสำคัญของประเทศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นถึงเจ้าพนักงานตำรวจที่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยตรง กลับมีส่วนพัวพันและเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกล่าว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับไม้หวงห้ามดังกล่าว และได้มีการสอบสวนผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกก็ตาม แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับไม้หวงห้ามดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีมลทินมัวหมอง หากให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการต่อไป อาจจะเป็นการเสียหายแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยส่วนรวม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง



ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินมัวหมอง และมติของ อ.ก.ตร. อุทธรณ์ ทำการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๒๙๓/๒๕๖๓)

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

๕.๑ การรับทราบคำสั่งลงโทษ

คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล อันมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะมีผลใช้กับผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับข้อยกเว้นตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีมีการพิสูจน์ได้ว่าได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้นต้องเป็นกรณีของการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งลงโทษ ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๐ ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว โดยหน่วยงานทางปกครองที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นผู้แจ้ง ด้วยเหตุนี้แม้จะฟังได้ว่าก่อนมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน และผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนดังกล่าว แต่ต่อมาศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดี เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงระหว่างการพิจารณาของศาลว่าผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้ว และผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาล เช่นนี้ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑๐ ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ คำสั่งไล่ออกจากราชการจึงมีผลใช้กับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งในวันดังกล่าวเป็นต้นไป การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งไล่ออกจากราชการต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ซึ่งตามหลักฐานตราประทับสำนักงาน ก.ตร. ได้มีการลงรับไว้ในวันเดียวกัน จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ฯ แล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ โดยคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ เกินกำหนดระยะเวลา และไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ที่มิควรได้และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สุราษฎร์ธานีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองสงขลา) เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๔/๒๕๕๖ ขอให้เพิกถอนคำสั่งและมติของผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ดังกล่าว ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งที่ ๗๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมีหนังสือ ที่ ๐๐๒๓(สฎ).๑๗/๘๔๗๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงผู้กำกับการสถานี ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีให้แจ้งคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไว้ท้ายคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น คดีหมายเลขดำที่ ๓๔/๒๕๕๖ ตำรวจภูธรจังหวัด สุราษฎร์ธานีได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมและชี้แจงต่อศาลว่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นเหตุให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีดังกล่าว ออกจากสารบบความตามคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในคดีดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับทราบคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ เกินกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ จึงมีมติไม่รับพิจารณา



อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์และให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล อันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจะมีผลใช้กับผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ก็ได้มีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการแจ้งคำสั่งลงโทษดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และต่อมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีส่งหลักฐานการรับทราบคำสั่งดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีมีหนังสือสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีส่งหลักฐานการรับทราบคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้แนบสำเนาคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๗๔๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับทราบคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ แม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยวิธีการใด แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งและลงวันที่ดังกล่าวตามหลักฐานการรับทราบคำสั่งข้างต้น โดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผู้แจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ก็ได้โต้แย้งวันเวลาในการรับทราบคำสั่งของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งคัดค้านว่ามิใช่ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการที่ได้แจ้งโดยผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่ง คือ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีผลใช้กับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งในวันดังกล่าวเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวไว้ ปรากฏตามตราประทับสำนักงาน ก.ตร.



เลขที่รับอุทธรณ์ ๒๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่งตามมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ จึงต้องรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๓ วรรคสาม ของกฎ ก.ตร. เดียวกัน และแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ พิจารณาและมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา และไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ สำหรับประเด็นเกี่ยวกับข้อยกเว้นตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีมีการพิสูจน์ได้ว่า ได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น ต้องเป็นกรณีของการแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปให้ผู้ถูกสั่งลงโทษ ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น หรือตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๐ ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว โดยหน่วยงานทางปกครองที่มีคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นผู้แจ้ง ซึ่งในที่นี้ก็คือ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่กรณีนี้เป็นการแจ้งคำสั่งศาลที่จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีออกจากสารบบความ จึงไม่เข้าข้อยกเว้นดังกล่าว และมีอาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งลงโทษไล่่ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีนั้น พิจารณาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามกฎหมาย และแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๗๓/๒๕๖๔)



บทที่ ๓๓

คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ค่ารักษาพยาบาล

กรณีที่คู่สมรสของข้าราชการซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนตามสิทธิของผู้ประกันตน จากนั้น ได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งอื่น ต่อมา ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม แต่ไม่ได้รับการอนุมัติค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการรักษายาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ตามบัตรรับรองสิทธิ และไม่เข้าข่ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จะเข้ารับการรักษที่โรงพยาบาลอื่นตามประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวน เงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ กรณีเช่นนี้ต้องถือว่าคู่สมรสของข้าราชการดังกล่าวยังไม่ได้รับเงิน ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ข้าราชการผู้นั้นจึงย่อมมีสิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของคู่สมรสต่อหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ถือเป็นการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายอื่น แต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งครู คศ. ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คู่สมรสของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอาการเจ็บป่วยและได้เข้ารับ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิของสำนักงานประกันสังคม จนกระทั่งแพทย์ ผู้รักษาได้ตรวจพบว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงย้ายออก จากโรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการรักษายาบาลประเภทผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล ร.



เพื่อเข้ารับการรักษารอคอยเตียงตอมน้ำเหลืองระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๓,๗๐๔ บาท ต่อมา คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ แต่ได้รับแจ้งว่าไม่มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมิได้เข้ารับการรักษายาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในบัตรรับรองสิทธิ อีกทั้งอาการเจ็บป่วยดังกล่าวไม่เข้าข่ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอเบิกเงินค่ารักษายาบาลดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายค่ารักษายาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายค่ารักษายาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาในประเด็นดังกล่าว คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยแต่เพียงว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งการที่ศาลจะพิจารณาว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลจำเป็นต้องพิจารณาก่อนว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายค่ารักษายาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษายาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษายาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิ



มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีอาการเจ็บป่วย จึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน ต่อมา แพทย์ผู้รักษาได้ตรวจพบว่าสามีของผู้ฟ้องคดีเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จึงได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ร. โดยเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๓,๗๐๔ บาท จากนั้นสามีของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการแต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วเห็นว่า สามีของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ในบัตรรับรองสิทธิและไม่เข้าข่ายการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ จึงไม่อนุมัติค่ารักษาพยาบาลให้ กรณีเช่นนี้ต้องถือว่า คู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น การที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่เป็นการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อนกับสิทธิของคู่สมรสตามกฎหมายอื่น ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสในฐานะบุคคลในครอบครัวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสิทธิภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๐/๒๕๖๓)

๓. บำเหน็จบำนาญ

การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้หรือการแยกประเภทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์อื่นนั้น แม้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติให้กำหนดในกฎกระทรวง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจ



ตามบทบัญญัติข้างต้น ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่เนื่องจากในขณะที่ยังออกกฎกระทรวงดังกล่าว ยังไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้มีความเหมาะสมได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้หรือกำหนดการแยกประเภทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการออกประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินกองทุนกรณีลงทุนในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เห็นว่า การที่ กบข. เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๖ (๒) ให้คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนในต่างประเทศเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้และการแยกประเภทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์อื่น เป็นการกำหนดที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลทำให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว รวม ๓ ฉบับ ประกอบด้วยประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินกองทุนกรณีลงทุนในต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินกองทุนกรณีลงทุนในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติให้เงินกองทุนให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งข้อ ๖ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้การจัดการเงินของกองทุนที่ กบข. ดำเนินการจัดการเอง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ (๑) การลงทุนในประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ ๕ และ (๒) การลงทุนในต่างประเทศ ให้ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินกองทุน ทั้งนี้ การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้และการแยกประเภทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้หรือการแยกประเภทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์อื่นนั้น แม้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกัน แต่เมื่อในขณะที่ยังไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวให้มีความเหมาะสมได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ เป็นผู้พิจารณา กำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้หรือกำหนดการแยกประเภทหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลาได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินกองทุนกรณีลงทุนในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ และถือเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๒๕/๒๕๖๔)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

เดิมบทบัญญัติในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มิได้บัญญัติให้พนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ข้าราชการที่ลาออกจากการรับราชการทหารและบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบลในช่วงเวลาที่บทบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ย่อมไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ ข้างต้น จึงมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดในฐานะทหารกองหนุน แต่ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้พนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทำให้ ข้าราชการที่ลาออกจากการรับราชการทหารและบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นพนักงาน ส่วนตำบลมีสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วย บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป ข้าราชการ ดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดในฐานะทหารกองหนุนอีกต่อไปตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และเมื่อไม่อยู่ในฐานะ เป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัดซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดที่มีสิทธิย้ายประเภทมารับ บำนาญด้วยเหตุทดแทนตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ รวมทั้งไม่มีสิทธิ ได้รับบำเหน็จดำรงชีพซึ่งเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญตามมาตรา ๔๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ตลอดจนไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัว สูงขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย ดังนั้น



การที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมีคำสั่งให้งดเบิกเงินเบี้ยหวัด งดเบิกเงินบำนาญ งดเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และงดเบิกเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่ข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเคยรับราชการทหารและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการทหารโดยมีฐานะเป็นทหารกองหนุนที่ได้รับเบี้ยหวัดจากทางราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้กลับเข้ารับราชการและรับเงินเดือนในตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ กลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ กลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๐ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๐ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๐ ตามลำดับ ในขณะที่ยังคงได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และบำเหน็จดำรงชีพ จากหน่วยเบิกจ่ายเบี้ยหวัดเดิมและจังหวัดทหารบกเชียงรายตลอดมา ต่อมา อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าไม่มีสิทธิรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จดำรงชีพด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งงดเบิกเบี้ยหวัดบำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ รวมทั้งงดเบิกเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรียกเงินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้รับเกินสิทธิไปส่งคืนคลังจังหวัดเชียงราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้งดเบิกเงินเบี้ยหวัด บำนาญ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ข้อ ๘ (๓) กำหนดว่าทหารซึ่งได้รับเบี้ยหวัดอยู่แล้ว ให้งดรับเบี้ยหวัดในกรณีเข้ารับราชการในตำแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙



เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล นั้น มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ยังไม่ได้บัญญัติให้พนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดจากทางราชการต่อไป แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้พนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ จึงมีสถานภาพเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ทำให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ จึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมข้างต้น ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ นั้น ได้ขอลาออกจากราชการทหารเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้ลาออกจากราชการทหาร โดยให้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และต้องถูกงดเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการเป็นต้นไปตามข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดเบิกเงินเบี้ยหวัดแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ต้องพ้นสภาพการเป็นกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด เพราะถูกงดเบี้ยหวัดตามข้อบังคับดังกล่าวไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ต้องถูกงดเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด ซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดที่มีสิทธิย้ายประเภทมารับบำนาญด้วยเหตุทดแทนตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า ย่อมมีอำนาจในการมีคำสั่งงด



การจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าไม่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญเนื่องจากเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งเป็นเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเงินเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งงดเบิกเงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ในส่วนของเงินบำนาญดำรงชีพนั้น เงินดังกล่าวเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ กรณีจึงเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ เป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินบำนาญดำรงชีพตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งงดเบิกเงินบำนาญดำรงชีพแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๓/๒๕๖๔)

๕.๒ ค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนั้น การดำเนินกิจการของสำนักงาน คปภ. ก็ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ในกรณีที่สำนักงาน คปภ. เลิกจ้างพนักงานเพราะเหตุเกษียณอายุ สำนักงาน คปภ. จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานผู้ถูกเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยข้อบังคับของกองทุนดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพในกรณีเกษียณอายุ ให้สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งถือได้ว่าสำนักงาน คปภ. ได้จัดให้พนักงานได้รับประโยชน์ตอบแทนตามระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในลักษณะเดียวกันกับค่าชดเชยซึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่ออื่นใดก็ถือเป็นประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากสำนักงาน กรณีจึงถือได้ว่าพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน คปภ. ได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฯ ดังนั้น การที่สำนักงาน คปภ. ปฏิเสธไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานและลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุ จึงไม่ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อพนักงานและลูกจ้างดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๕ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนไปรับราชการที่กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๖ หลังจากนั้นได้มีพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขึ้นแทนกรมการประกันภัย โดยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๐ ทำให้ข้าราชการและลูกจ้างของกรมการประกันภัยมีทางเลือกสองทาง คือ (๑) ข้าราชการและลูกจ้างซึ่งสมัครใจเปลี่ยนเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ให้แจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับ (๒) ข้าราชการและลูกจ้างผู้ไม่ได้แจ้งความจำนงค์เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายในหกสิบวัน ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครใจเปลี่ยนเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอรับค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างเพราะเหตุเกษียณอายุจากผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่ายังไม่มียะเยียบหรือประกาศใด ๆ ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน



พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นบรรทัดฐานในการจ่ายค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าชดเชยจำนวน ๘๗๖,๓๔๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้จัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้กิจการของผู้ถูกฟ้องคดีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน อีกทั้ง กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓) กำหนดให้มีให้นำหมวด ๑๑ ค่าชดเชย ตั้งแต่มาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่มีได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ เมื่อเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฯ ก็เพื่อให้มีคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การดำเนินกิจการของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินกิจการในฐานะองค์กรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่น ๆ แต่รายได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากจะมีกำไรเกิดขึ้นบ้างจากกิจการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำ ก็เป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น หาใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นนายจ้างซึ่งจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างทำงานที่มีได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากการเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเพราะเหตุเกษียณอายุซึ่งถือเป็นการเลิกจ้าง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ แต่มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยฯ ได้กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการ

